

경쟁입찰로 대부한 국유재산에 대한 대부료 산출 부적정

- 「국유재산법 시행령」 제29조 제5항에 따르면, 국유재산을 경쟁 입찰로 대부하는 경우, 2차 연도 이후의 대부료는
 - $[(\text{입찰로 결정된 첫해의 대부료}) \times (\text{해당 연도의 재산가액}) \div (\text{입찰 당시의 재산가액})]$ 으로 산출하도록 되어 있고
 - 같은 법 제33조 및 시행령 제31조에 따라 전년도 대부료 보다 5%(경작용 및 주거용) 또는 9%(이외 용도) 이상 증가한 경우는 5% 또는 9%로 조정할 수 있음
- 그런데, 인천지역본부에서 경쟁입찰로 대부계약을 체결한 대부료 1백만 원 이상인 국유재산 34건에 대하여 연차갱신 대부료 산출 실태를 점검한 결과
 - 2015. 7. 1. 피대부자 ■■■과 경쟁입찰로 대부계약을 체결한 국유재산에 대하여 2차 연도 대부료를 산출할 때
 - 대부료 조정을 위하여 전산시스템을 통해 입력되는 전년도 대부료가 입찰로 결정된 첫해의 대부료가 아닌 입찰공고 당시 예정대부료로 잘못 입력되거나(4건)¹⁾

1) 2015. 2월 국유재산기획실 요청에 따라 정보시스템실에서 대부료 산출 프로그램을 개발하면서 '전년도 대부료'가 입찰로 결정된 첫해의 대부료가 아닌 입찰공고 당시 예정 대부료로 자동입력되는 오류가 발생하였음. 정보시스템실에서는 그 오류사항에 대한 지역본부 및 국유재산기획실의 수정 요청을

○ 2013. 3. 4. 피대부자 ◇◇◇과 경쟁입찰로 대부계약을 체결한 국유재산에 대하여 5차 연도 대부료를 산출할 때에

- 담당자가 수기로 대부료를 잘못 산출·입력하는 경우 등(4건)으로

△ [표 5]와 같이 총 8건에 대하여 대부료 총 6,700천 원(과다 2,127천 원, 과소 4,573천 원)을 잘못 산출하여 징수한 것으로 확인됨

[표 5] 국유재산 대부료 산출 오류 현황

(단위 : 천 원)

순번	물건 소재지	계약자	차액 합계	대부료 산출 오류 금액 (감액 : 4,573, 증액 : 2,127)								
				2016년			2015년			2014년		
				정당 금액	계약 금액	차액	정당 금액	계약 금액	차액	정당 금액	계약 금액	차액

“기재 생략”

* 국유재산 대부료 시정금액은 민법상 채권 시효기간 3년을 고려하여 산출하였음

받아 2016. 10. 31. 시스템 개선 조치를 완료하였으나, 금액 추징 등 시정조치는 되지 않았음